Sau khi nghiên cứu hồ sơ, thẩm phán quyết định tiến hành phiên hòa giải. Tại buổi hòa giải lần thứ nhất, đại diện công ty cổ phần Đông Đô vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Tại buổi hòa giải được triệu tập hợp lệ lần hai, đại diện công ty cổ phần Đông Đô cũng vắng mặt. Tòa án đã lập biên bản về việc không tiến hành hòa giải được và ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện công ty Đông Đô tham gia phiên tòa yêu cầu tòa án hoãn phiên tòa để hai bên tiến hành hòa giải. Tòa án đã đồng ý hoãn phiên tòa theo yêu cầu của công ty Đông Đô.

Câu hỏi 6 (1 điểm)

Hướng xử lý của Hội đồng xét xử trong tình huống trên có đúng quy định của pháp luật không? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, đại diện công ty cổ phần Đông Đô cho rằng: Sau khi hợp đồng lao động thứ ba ký với chị T hết hạn, Công ty Đông Đô và chị T không ký tiếp hợp đồng lao động khác. Tuy nhiên, Công ty vẫn để chị T tiếp tục làm việc tại Công ty với công việc như trong các hợp đồng lao động đã ký

Câu hỏi 7 (1 điểm)

Theo anh (chị) đến thời điểm công ty Đông Đô ra quyết định buộc thôi việc chị T, giữa chị T và công ty Đông Đô tồn tại hợp đồng lao động loại gì?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa lao động sơ thẩm, chị T thừa nhận chị có vô ý làm gãy chìa khoá phòng 303, chị đã báo cho Tổ kỹ thuật nhưng do Tổ kỹ thuật chưa sửa kịp thời nên khách phải đứng ngoài phòng đợi 10 phút. Chị đã có lời xin lỗi khách.

Đối với những sai phạm khác mà Công ty nêu ra như thiếu ý thức kỷ luật, không chấp hành sự phân công của tổ trưởng, đôi co to tiếng với đồng nghiệp khi làm việc, thiếu trách nhiệm nên xảy ra vấn đề tiêu cực đối với khách hàng chị T khẳng định là chị không vi phạm.

Câu hỏi 8: (2 điểm)

Là luật sư của chị T, anh (chị) lập luận như thế nào trong phần tranh luận để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình?

Câu hỏi 9 (1 điểm)

Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với Hội đồng xét xử hướng giải quyết vụ kiện về mặt nội dung.

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)